

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 190/2531

นายประวิทย์ วัชรอยู่

โจทก์

บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิก (กรุงเทพ) จำกัด

กับพวก

จำเลย

บริษัท เอฟ.อี.ซิลลิก (กรุงเทพ) จำกัด ที่

1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายเดิร์ก เนาว์มานน์ ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ข้อ 3,4,5,6 เป็นอุทธรณ์คัดค้านดุลพินิจศาลในการรับฟังข้อเท็จจริง ถือเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับ ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 3 และข้อ 4 เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า การวินิจฉัยคดีของศาลแรงงานกลางไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่นำข้อเท็จจริงตามฟ้องและที่โจทก์นำสืบมาวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาท ส่วนอุทธรณ์ข้อ 5 เป็นปัญหาข้อกฎหมายในเรื่องหน้าที่นำสืบกับเรื่องสิทธิและประโยชน์ที่เกิดขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงานและอุทธรณ์ข้อ 6 ก็เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามเอกสารหมาย จ.5 แปลได้ว่า โจทก์มีสิทธิได้รับเงินโบนัสหรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 76 แผ่นที่ 4)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน 806,636.32 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2530 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในต้นเงิน 197,100 บาท และนับตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2530 อันเป็นวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จในต้นเงิน 609,536.32 บาท ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ที่ 2 อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 69)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ทราบชื่อนายพิเชฐ ฐิไชยบุตร ผู้ได้บังคับบัญชาของโจทก์ยกยอกเงินของจำเลยที่ 1 มาก่อน จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ตามข้อ 3 และข้อ 4 ว่าแม้ตามพยานหลักฐานของโจทก์เองคดียอมรับฟังได้แล้วว่าโจทก์ทราบถึงการยกยอกของนายพิเชฐ ฐิไชยบุตรมาก่อน ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยที่ 1 มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ตามข้อ 5 ว่า ตามคำเบิกความของจำเลยที่ 2 จะฟังว่าจำเลยที่ 1 มีระเบียบปฏิบัติในการจ่ายเงินบำเหน็จหาได้ไม่เห็นว่าอุทธรณ์ตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 เป็นอุทธรณ์ที่ได้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ทั้งสามข้อนั้นชอบแล้ว ส่วนอุทธรณ์ข้อ 6 เป็นการแปลข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัส เอกสารหมาย จ.5 ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเงินโบนัสหรือไม่ เป็นการแปลเอกสารซึ่งเป็นข้อกฎหมายจึง

เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ข้อ 6 ไว้พิจารณาให้ศาลแรงงานกลาง
ดำเนินกระบวนการพิจารณาว่าด้วยการอุทธรณ์แล้วรีบส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาโดยเร็ว

ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ไม่ทราบว่านายพิเชฐฐ์ ไชยคุตร ผู้ได้
บังคับบัญชาของโจทก์ยกยอกเงินของจำเลยที่ 1 มาก่อน จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ตาม
ข้อ 3 และข้อ 4 ว่าแม้ตามพยานหลักฐานของโจทก์เองคดียอมรับฟังได้แล้วว่าโจทก์
ทราบถึงการยกยอกของนายพิเชฐฐ์ ไชยคุตรมาก่อน ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จ
จริงว่า จำเลยที่ 1 มีระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินบำเหน็จจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ตามข้อ
5 ว่า ตามคำเบิกความของจำเลยที่ 2 จะฟังว่าจำเลยที่ 1 มีระเบียบปฏิบัติในการจ่าย
เงินบำเหน็จหาได้ไม่เห็นว่าอุทธรณ์ตามข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 เป็นอุทธรณ์ที่โต้เถียง
ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง
ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.
2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางไม่รับอุทธรณ์ทั้งสามข้อนั้นชอบแล้ว ส่วนอุทธรณ์
ข้อ 6 เป็นการแปลข้อบังคับหรือระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัส เอกสารหมาย จ.5
ว่า โจทก์มีสิทธิเรียกร้องเงินโบนัสหรือไม่ เป็นการแปลเอกสารซึ่งเป็นข้อกฎหมายจึง
เป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ให้รับอุทธรณ์ข้อ 6 ไว้พิจารณาให้ศาลแรงงานกลาง
ดำเนินกระบวนการพิจารณาว่าด้วยการอุทธรณ์แล้วรีบส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาโดยเร็ว

(จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ